

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7649/2538

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
นาย เจนชัย วงศ์ชื่นสุนทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 655 วรรคหนึ่ง

สัญญากู้ยืมตกลงกันเป็นหนังสือให้เอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระไม่น้อยกว่า1ปีทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นให้มีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา655วรรคหนึ่งและไม่อยู่ในบังคับข้อห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดตามมาตรา224วรรคสองโจทก์จึงมีสิทธินำดอกเบี้ยที่ค้างชำระไม่น้อยกว่า1ปีทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ทุกครั้งที่มีการค้างชำระดอกเบี้ยถึง1ปีแม้ว่าจะครบกำหนดชำระคืนและลูกหนี้ผิดนัดแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน1,131,536.90 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 77633 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 611,988.12 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2531 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำนองโฉนดเลขที่ 77633 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึด ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 611,988.12 บาท นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2532 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีสิทธินำ ดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ค้างชำระครบ 1 ปีเข้าทบทเป็นต้นเงินได้รวม 6 ครั้ง ตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า หนังสือสัญญากู้เงินมีข้อสำคัญข้อ 3 ระบุว่า "ผู้กู้ ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือนสำหรับเงินกู้ที่ค้างชำระเงินอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ซึ่งต่อไปได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 14, 15 และ 19 ต่อปี ตามลำดับ) โดยยอมชำระนับแต่วันได้รับเงินกู้ไปทุกวันสิ้นเดือน และชำระดอกเบี้ยพร้อม ทั้งผ่อนเงินต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นเวลา หนึ่งปีผู้กู้นยอมให้ทบจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระเข้าเป็นต้นเงินในวันที่ครบกำหนด หนึ่งปีนั้น และผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในยอดเงินต้นดังกล่าวในตอนหลังนี้ ตั้งแต่วันถัด จากวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีตลอดไปในอัตราเดียวกันจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นจึง เป็นกรณีที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นคู่สัญญากู้ยืมได้ตกลงกันเป็นหนังสือ

ให้เอาดอกเบี๋ยที่ค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปีทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี๋ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคหนึ่งและไม่อยู่ในบังคับของข้อห้ามไม่ให้คิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ยในระหว่างผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง ดังนั้นตราใบที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังคงค้างชำระดอกเบี๋ยให้แก่โจทก์ โจทก์ก็ย่อมมีสิทธินำดอกเบี๋ยที่ค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปีทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี๋ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ทุกครั้งที่มีการค้างชำระดอกเบี๋ยถึง 1 ปีเช่นนั้น แม้ว่าจะครบกำหนดชำระหนี้คืนและลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2530 ก็ตามโจทก์จึงมีสิทธินำดอกเบี๋ยซึ่งค้างชำระถึง 1 ปีแล้วทบเข้ากับต้นเงินในวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 วันที่ 25 ธันวาคม 2528 วันที่ 25 ธันวาคม 2529 วันที่ 29 ธันวาคม 2530 วันที่ 29 ธันวาคม 2531 และวันที่ 29 ธันวาคม 2532 รวม 6 ครั้งได้ตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,131,536.90 บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 882,141.22 บาท นับถัดจากวันฟ้อง(วันที่ 26 กรกฎาคม 2533) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ